P U T U S A N

Nomor 2753/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **TOGI MANIK**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 31 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel. Kampung Durian Kec. Medan Timur;
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal % Desember 2022
4. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **TOGI MANIK** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 48 (empat puluh delpan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulanginnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia terdakwa TOGI MANIK pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung Durian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec.Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung Durian Kec.Medan Timur terdakwa membeli sabu dari IWAN sekitar satu gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa duduk-duduk di warung untuk menuggu pembeli beberapa saat ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa ia bertanya kepada terdakwa "bang beli sabu 70 ribu" lalu terdakwa mengecak sabu dan memasukan sabu ke plastik klip kecil kemudian pada saat terdakwa memberikan sabu laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa. Kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil bewarna ungu yang didalamnya terdapat, 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di samping terdakwa duduk dengan jarak sekitar satu meter. Kemudian polisi mengintrogasi terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di beli dari IWAN kemudian polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 993/01.37.00/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ELVI K OMPU SUNGGU NIK. P. 79033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh ANGGARA SULISTIO NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) klip plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) garam yang ditemukan dari TOGI MANIK, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5774/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. RISKI AMALIA. S.IK. Nrp 86062088 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama TOGI MANIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TOGI MANIK pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung Durian Kec.Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung Durian Kec.Medan Timur terdakwa membeli sabu dari IWAN sekitar satu gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa duduk-duduk di warung untuk menuggu pembeli beberapa saat ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa ia bertanya kepada terdakwa "bang beli sabu 70 ribu" lalu terdakwa mengecak sabu dan memasukan sabu ke plastik klip kecil kemudian pada saat terdakwa memberikan sabu laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa. Kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil bewarna ungu yang didalamnya terdapat, 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di samping terdakwa duduk dengan jarak sekitar satu meter. Kemudian polisi mengintrogasi terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di beli dari IWAN kemudian polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 993/01.37.00/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ELVI K OMPU SUNGGU NIK. P. 79033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh ANGGARA SULISTIO NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) klip plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) garam yang ditemukan dari TOGI MANIK, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5774/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. RISKI AMALIA. S.IK. Nrp 86062088 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama TOGI MANIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Azriady, SH

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Eko Setiawan SE dan rekan lainnya melakukan penagkapan terhadapa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel. Kampung Durian Kec. Medan Timur dikarena telah melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Durian Kec.Medan Timur saksi diperintahkan satu rekan saksi untuk menyamar sebagai pembeli kemudian rekan saksi mengamati dari kejauhan dan saksi langsung mendatangi terdakwa dan saksi mengatakan kepada terdakwa "beli sabu tujuh puluh ribu bang" lalu terdakwa mengecek sabu dan memasukan sabu ke plastik kecil;

- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu kepada saksi kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yant terbuat dari pipet plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di temukan di dalam dompet kecil bewarna ungu yang terletak disamping v duduk dengan jarak 1 (satu) meter kemudian saksi dan rekan melakukan introgasi atas kepemilikan barang bukti sabu tersebut,
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di beli dari IWAN kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

2. Saksi Eko Setiawan SE

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Azriady, SH dan rekan lainnya melakukan penagkapan terhadapa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel. Kampung Durian Kec. Medan Timur dikarena telah melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung Durian Kec.Medan Timur saksi diperintahkan satu rekan saksi untuk menyamar sebagai pembeli kemudian rekan saksi mengamati dari kejauhan dan saksi langsung mendatangi terdakwa dan saksi mengatakan kepada terdakwa "beli sabu tujuh puluh ribu bang" lalu terdakwa mengecek sabu dan memasukan sabu ke plastik kecil;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu kepada saksi kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap terdakwa. Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yant terbuat dari pipet plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di temukan di dalam dompet kecil bewarna ungu yang terletak disamping v duduk dengan jarak 1 (satu) meter kemudian saksi dan rekan melakukan introgasi atas kepemilikan barang bukti sabu tersebut,

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di beli dari IWAN kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Azriady SH, saksi Eko Setiawan, SE bersama dengan rekan lainnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel. Kampung Durian Kec. Medan Timur dikarena telah melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung Durian Kec.Medan Timur terdakwa membeli sabu dari IWAN sekitar satu gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa duduk-duduk di warung untuk menuggu pembeli beberapa saat ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa ia bertanya kepada terdakwa “bang beli sabu 70 ribu” lalu terdakwa mengecak sabu dan memasukan sabu ke plastik klip kecil kemudian pada saat terdakwa memberikan sabu laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa ternyata yang menyamaar adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian yang selajutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil bewarna ungu yang didalamnya terdapat, 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di samping terdakwa duduk dengan jarak sekitar satu meter.

- Bahwa kemudian polisi mengintrogasi terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di beli dari IWAN kemudian polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 48 (empat puluh delpan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Azriady SH, saksi Eko Setiawan, SE bersama dengan rekan lainnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel. Kampung Durian Kec. Medan Timur dikarena telah melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung Durian Kec.Medan Timur terdakwa membeli sabu dari IWAN sekitar satu gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa duduk-duduk di warung untuk menuggu pembeli beberapa saat ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa ia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanya kepada terdakwa “bang beli sabu 70 ribu” lalu terdakwa mengecak sabu dan memasukan sabu ke plastik klip kecil kemudian pada saat terdakwa memberikan sabu laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa ternyata yang menyamaar adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian yang selajutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil bewarna ungu yang didalamnya terdapat, 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di samping terdakwa duduk dengan jarak sekitar satu meter.
- Bahwa kemudian polisi mengintrogasi terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di beli dari IWAN kemudian polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap orang.**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Pertama tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Setiap Orang,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ”barang siapa” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa **RUDI HARAHAP Alias RUDI** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta Bahwa Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Azriady SH, saksi Eko Setiawan, SE bersama dengan rekan lainnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel. Kampung Durian Kec. Medan Timur dikarena telah melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Bambu II Pajak Glugur Kel.Kampung Durian Kec.Medan Timur terdakwa membeli sabu dari IWAN sekitar satu gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa duduk-duduk di warung untuk menuggu pembeli beberapa saat ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa ia bertanya kepada terdakwa “bang beli sabu 70 ribu” lalu terdakwa mengecak sabu dan memasukan sabu ke plastik klip kecil kemudian pada saat terdakwa memberikan sabu laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa, ternyata yang menyamaar adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian yang selajutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil bewarna ungu yang didalamnya terdapat, 2 (dua) klip plastik yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis sabu 48 (empat puluh delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di samping terdakwa duduk dengan jarak sekitar satu meter, bahwa kemudian polisi mengintrogasi terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di beli dari IWAN kemudian polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan jual beli narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 993/01.37.00/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ELVI K OMPU SUNGGU NIK. P. 79033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh ANGGARA SULISTIO NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) klip plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) garam yang ditemukan dari TOGI MANIK, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5774/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. RISKI AMALIA. S.IK. Nrp 86062088 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama TOGI MANIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOGI MANIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan) gram, 48 (empat puluh delpan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plasti

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Teleconfrence.

Hakim –Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H. Denny.L.Tobing, S.H.,M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)